



Settore Tecnico

Prot. n° 0045 li, 03 gennaio 2024

Spett.le

TIM

Via dei Gelsomini snc Loc. San Cono di Siano
Cap 88100 – Catanzaro (CZ)

PEC: folcalabriapnrr@pec.telecomitalia.it

E p.c.

Responsabile Settore Polizia Municipale
PEC: [vigiliurbani.squillace@asmepec.it](mailto:vigliurbani.squillace@asmepec.it)

RIF: Protocollo n° 2024-0000332
ID:536833

OGGETTO: Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga – Bando “Italia 1 Giga” (Calabria sud).

Istanza di autorizzazione per il potenziamento di rete esistente mediante l’installazione di infrastrutture a banda ultra larga nel territorio Comunale di Squillace_96103C_502 in: Via Lungomare Ulisse, ai sensi dell’art. 49 (già art. 88, comma 7) del D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle Comunicazione Elettroniche”) e dell’art. 40 comma 4 della Legge n. 108/2021.

CUP B47G21000060004 – CIG 9452182B55.

Con riferimento alla Vs richiesta pervenuta a questo Comune in data 03/01/2024, n° 038 di prot, **nulla osta** ai lavori in oggetto, fermo restando l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

A. Prescrizioni Generali:

che siano osservate le leggi vigenti sull’esecuzione delle infrastrutture sotterranee, quelle in vigore e che potranno essere emanate in futuro sulla circolazione e sulla tutela delle strade; che i lavori vengano eseguiti in conformità ai disegni allegati; che i lavori siano eseguiti senza interrompere o ostacolare comunque, con deposito di materiali, attrezzi o altro, il transito dei veicoli e delle persone sulla strada, nelle cunette e nei fossi di scolo; che nessuno scarico o deposito di materiali, anche temporaneo, venga effettuato sul piano viabile e sue pertinenze (cunette, banchine, scarpate e simili) durante l’esecuzione dei lavori autorizzati; che le acque, di qualunque natura proveniente, in dipendenza dell’autorizzazione, sulla strada, siano adeguatamente convogliate fuori dalla strada comunale e sue pertinenze.

L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato almeno giorni 7 (sette) prima, con nota inviata via PEC all’indirizzo: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it.

L’ultimazione degli stessi dovrà essere comunicata non oltre giorni 7 (sette), pena la decadenza della Concessione; che contestualmente alla comunicazione di fine lavori, a cura del concessionario, sia inviata la documentazione di regolare esecuzione lavori; che durante l’esecuzione dei lavori, per garantire l’incolumità pubblica, siano apposti tutti i necessari segnali, diurni e notturni, previsti dalla vigente normativa; a lavori ultimati deve essere trasmessa a cura del richiedente una planimetria particolareggiata e quotata con l’ubicazione della tubazione posta in opera.

B. Prescrizioni Particolari della viabilità:

- 1) i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con ripristino del manto stradale interessato dallo scavo;
- 2) devono essere riparati tutti, nessuno escluso, i danni causati che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori;
- 3) codesta società sarà responsabile per qualunque problematica, si dovesse verificare in futuro in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori non evidenziabili al momento dal Certificato di regolare esecuzione;
- 4) dovranno essere comunicati tempestivamente le imprese esecutrici dei lavori, nonché il tecnico incaricato per la direzione lavori;
- 5) nel corso dei lavori siano adottati tutte le misure per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- 6) l'impresa esecutrice dei lavori dovrà posizionare e mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica diurna e notturna prevista dal nuovo Codice della Strada, per i cantieri stradali;
- 7) dovrà essere esposto il segnale lavori in corso ed eventualmente strada dissestata;
- 8) garantire il transito dei pedoni, in sicurezza, previa l'eventuale predisposizione di adeguati ripari;
- 9) dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- 10) dovranno essere osservate le norme del Codice della Strada in ordine alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;
- 11) i diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 12) deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 13) eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici dovranno essere appositamente autorizzate;
- 14) lo scavo deve essere eseguito previo taglio del manto stradale;
- 15) il rinterro deve essere eseguito esclusivamente con materiale arido in modo da evitare cedimenti del piano stradale;
- 16) il manto stradale deve essere ricostruito con materiale della stessa tipologia di quello originario. Per la pavimentazione in conglomerato bituminoso è consentita la ricostruzione mediante un sottomassetto di cls dosato a q.li 3,00 di cemento con spessore minimo di 15 cm e sovrastruttura di raccordo al piano viabile mediante strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 5 cm misurato a compattazione avvenuta;
- 17) il ripristino del manto stradale deve essere conforme al D.Lgs n° 259/03, Decreto Scavi del 01/10/2013 e delle Norme UNIPDR di cui al D.Lgs n° 33/2016 (*"Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità"*), nello specifico per come previsto dalle tabelle A e B allegate al suddetto Decreto Scavi 1 ottobre 2013 "specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali" pubblicato in G.U. n° 244 del 17 ottobre 2013 inerenti le modalità di ripristino degli interventi sulle strade pubbliche sia per la tecnica della minitrincea che per la tecnica tradizionale;
- 18) qualora i lavori, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale, non siano eseguiti secondo le prescrizioni sopra indicate, si procederà d'ufficio, previa diffida a provvedere nel tempo di 10 giorni, ponendo le spese a carico del richiedente. Tale procedura sarà adottata anche nel caso in cui, nel termine di anni due dalla data di fine lavori, si dovessero verificare difetti esecutivi o cedimenti del manto stradale in corrispondenza del punto di manomissione. La comunicazione di inizio e di fine lavori deve risultare da apposita comunicazione scritta firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice;
- 19) le aree e gli spazi occupati dovranno essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi oltre un lasso di tempo ragionevole;

- 20) gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della illuminazione stradale;
- 21) il manto stradale deve essere restituito nel pristino stato entro 10 giorni dalla data di ultimazione lavori, trascorso detto termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio, ponendo le spese a carico del richiedente.

C. Ripristino Segnaletica orizzontale:

- 1) la segnaletica orizzontale, interessata dai lavori in oggetto, sia rifatta a cura e spese del concessionario, con materiali e dimensioni conformi alle norme vigenti in materia.

D. Segnalamento Rete:

- 1) le condotte, conformemente alle leggi vigenti per il tipo d'impianto, siano idoneamente segnalate sul lato stradale, affinché sia possibile la loro individuazione, e adeguatamente protette in modo tale da scongiurare accidentali danneggiamenti. Eventuali danni provocati dall'interruzione di servizio per l'inesistenza o l'inidoneità dell'indicazione del posizionamento, resteranno a carico del proprietario del servizio, restando sollevata l'Impresa che ha provocato il danno e che lavora per conto di questo Ente;
- 2) se nonostante tutte le cautele e buone norme adottate avessero, in prosieguo di tempo a verificarsi egualmente degli avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale, il concessionario avrà l'obbligo delle continue riprese del piano carreggiabile, delle banchine e delle pertinenze stradali fino a perfetto assestamento e regolarizzazione dell'intera sagoma stradale;
- 3) tutte le opere d'arte manomesse in conseguenza dei lavori autorizzati e tutte le eventuali altre nuove, che di volta in volta, si rendessero necessarie per garantire la stabilità del corpo stradale e sue pertinenze, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni, che l'Amministrazione Comunale farà in proposito;
- 4) la concessione è revocabile in qualsiasi momento o può essere variata qualora quest'Ufficio avrà la necessità di operare in futuro ampliamenti, rettifiche o modifiche sia planimetriche che altimetriche della strada. In tal caso su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale le condotte dovranno essere rimosse o spostate, secondo le disposizioni del Settore Competente a cure e spese del concessionario;
- 5) rimane esplicitamente stabilito che la Ditta concessionaria dovrà provvedere a quanto sopra a sue totali cure e spese anche in ordine alla necessaria segnaletica di pericolo cantieristica, e pertanto, resterà unica responsabile a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere oggetto della presente concessione, restandone completamente sollevata l'Amministrazione Comunale, nonché gli impiegati tutti da essa dipendenti.

La Polizia Municipale, cui la presente è diretta per conoscenza, deve vigilare affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto rigoroso delle suddette prescrizioni.

Le lavorazioni come autorizzate dovranno essere ultimate entro 30 giorni dalla data di inizio lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to* arch. Antonio Macaluso

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39/1993”.